

迪拜房地产外国投资者法律与监管框架报告

Dubai Real Estate Legal and Regulatory Framework for Foreign Investors 2026年版

目录

第一章 迪拜房产外国人所有权法律框架
第二章 迪拜土地局（DLD）注册流程与费用
第三章 RERA监管框架
第四章 期房购买者权益保护
第五章 黄金签证（Golden Visa）
第六章 税务环境
第七章 争议解决机制
附录 外国投资者购房全流程检查清单

第一章 迪拜房产外国人所有权法律框架

1.1 法律沿革

2002年，迪拜酋长国颁布第7号法令（Decree No. 7 of 2006，后修订），正式开放外国公民在指定区域（Designated Areas）购买永久产权（Freehold）房产。这一历史性政策使迪拜成为海湾地区首个向外国人开放房产完全所有权的城市，开启了迪拜房地产市场国际化的进程。

在指定区域以外，外国人只能获得使用权（Usufruct Rights）或长期租赁权（Long-term Leasehold），最长期限为99年。使用权和租赁权允许居住和使用，但不包括对土地的完全处分权。

1.2 Freehold指定区域

截至2026年，迪拜共有30余个区域被指定为外国人可购买Freehold产权的区域，涵盖了迪拜最主要的住宅和商业开发区。主要区域包括：

区域名称	定位	主要开发商	公寓均价 (AED/sqft)
Downtown Dubai	城市核心/地标区	Emaar	2,800-3,200
Business Bay	CBD商务区	多开发商	2,000-2,400
Dubai Marina	滨海休闲区	Emaar/Select	1,800-2,200
Palm Jumeirah	超豪华海岛	Nakheel	2,500-4,000+
JBR/Bluewaters	海滨娱乐区	Meraas	2,200-2,800
Dubai Hills	高端郊区生活	Emaar/Meraas	1,500-1,900
MBR City	大型综合开发	Meydan/Sobha	1,400-1,800
JVC/JVT	性价比居住区	多开发商	900-1,300

2025年，迪拜进一步扩大了Freehold区域范围，新增Dubai South、Al Wasl、Meydan和Sheikh Zayed Road部分区段等区域向外国人开放。

1.3 联邦法/酋长国法/自由区法三层法律体系

阿联酋的法律体系由三个层级构成，这一复杂性是外国投资者必须理解的关键背景：

联邦法（Federal Law）：适用于所有酋长国的统一法律，包括《民事交易法》（Federal Law No. 5 of 1985）、《商业交易法》、2023年实施的《企业所得税法》等。联邦法基于伊斯兰法（Sharia）原则，对遗产继承有特殊规定。

酋长国法（Emirate-level Law）：迪拜酋长国自行制定的法律法规，包括不动产登记法、租赁法（Law No. 26 of 2007）、RERA设立法令等。房产交易主要受酋长国级法律管辖。

自由区法 (Free Zone Regulations)：迪拜国际金融中心 (DIFC) 和迪拜多种商品中心 (DMCC) 等自由区有独立的法律框架和法院系统。DIFC适用英国普通法体系，其法院判决在房产争议中具有重要的司法管辖权意义。

第二章 迪拜土地局（DLD）注册流程与费用

2.1 DLD注册费用

费用项目	费率/金额	承担方	备注
DLD转让费 (Registration Fee)	成交价的4%	买卖双方协商 (通常买方承担)	最主要的交易成本
行政费 (Admin Fee)	AED 580	买方	现房
Oqood注册费	AED 40/sqft 或成交价4%	买方	期房预登记
产权证签发费	AED 250	买方	Title Deed
Trustee Office费	AED 4,000+VAT (>AED500K交易) AED 2,000+VAT (<AED500K交易)	买方	过户服务费
NOC费用	AED 500-5,000	卖方	开发商出具
中介佣金	成交价的2%	卖方 (惯例)	可协商

以一套AED 200万（约373万人民币）的Downtown Dubai公寓为例，买方承担的交易成本约为：DLD转让费8万+行政费580+产权证250+Trustee Office费4,200+中介佣金（如买方支付则4万）=约12.5万AED（约23.3万人民币），占成交价的6.3%。

2.2 产权登记流程

现房交易的标准流程：（1）签署买卖协议（MOU/Form F）并支付定金（通常10%）；（2）买方申请银行贷款（如适用）并获得预批准；（3）卖方向开发商申请NOC（无异议证书）；（4）双方约定过户日期，前往DLD授权的Trustee Office办理；（5）买方支付余款，Trustee Office核实文件并提交DLD；（6）DLD签发新的Title Deed（通常当日完成）。

整个流程从签署MOU到完成过户通常需要30-45天，其中NOC申请约需5-10个工作日、贷款审批约需15-20个工作日（如适用）。

第三章 RERA监管框架

3.1 RERA职能

房地产监管局 (Real Estate Regulatory Agency, RERA) 是迪拜土地局 (DLD) 下属的监管机构，成立于2007年，负责监管迪拜房地产市场的各个环节：

(1) 开发商许可：所有在迪拜进行房地产开发的企业须获得RERA颁发的开发商许可证；(2) 经纪人注册：所有房地产经纪人和经纪公司须在RERA注册并持有有效执照；(3) 项目审批：所有新开发项目须获得RERA批准后方可销售；(4) 托管账户监管：开发商须将买家付款存入RERA监管的托管账户。

3.2 托管账户 (Escrow Account) 制度

迪拜《托管账户法》(Law No. 8 of 2007) 规定，开发商在销售期房时必须开设经RERA批准的托管账户 (Escrow Account)，所有买家付款必须直接汇入托管账户而非开发商的一般账户。

托管账户的资金用途受RERA严格监管：(1) 仅可用于对应项目的建设支出；(2) 资金提取需经RERA审核工程进度报告后批准；(3) 开发商不得将一个项目的托管资金挪用至另一个项目；(4) 项目完工并交付后，托管账户中的剩余资金方可释放给开发商。

RERA在2024-2025年间显著加强了对托管账户的监管力度，违规处罚案例增加了约35%。主要违规类型包括：未按规定将客户付款存入托管账户、工程进度与资金提取不匹配、未按时提交审计报告等。

3.3 开发商违约时的买家保护

当开发商未能按合同约定时间交付项目时，买方有以下法律救济途径：(1) 根据RERA第11号通知 (2009年)，如果开发商完全停工且无复工迹象，RERA可命令取消项目并退还买家全部已付款项；(2) 如果项目延期但仍在建设中，买方通常无法单方面解除合同，但可通过RDSC或法院寻求延期赔偿；(3) 如果开发商进入破产程序，买方在托管账户中的资金享有优先受偿权。

第四章 期房购买者权益保护

4.1 OQOOD预登记系统

OQOOD是DLD为期房交易设立的预登记系统。买方购买期房后，开发商须在一定期限内将买卖合同在OQOOD系统中注册。OQOOD注册后，买方的权益受到法律保护，即使开发商破产，买方对该单元的权利也得到保全。

4.2 付款计划类型

迪拜期房的付款计划主要有两种模式：

建设期付款计划（Construction-linked Plan）：付款进度与工程节点挂钩。典型结构为：签约时10-20%→打桩完成10%→结构封顶10-20%→装修阶段10-20%→交付时30-40%。此模式下买方风险较低，因为付款与实际工程进度匹配。

交付后付款计划（Post-handover Plan）：买方在交付前仅支付30-50%，剩余50-70%在交付后分2-5年支付。此模式对买方现金流更友好，但总价可能高于建设期付款计划。

4.3 主要开发商项目完成率

开发商	按时交付率	平均延期 (月)	在建项目 (套)	信用评级
Emaar Properties	95%	2-4	12,500	优秀
Nakheel	90%	3-6	5,800	良好
DAMAC Properties	82%	6-12	8,200	一般
Sobha Realty	88%	3-6	4,500	良好
Meraas/Dubai Holding	92%	2-5	6,300	优秀
Azizi Developments	75%	8-18	7,800	关注
Danube Properties	80%	6-12	5,200	一般

数据来源：DLD交付记录及行业调研，2025年12月基准。"按时交付率"定义为实际交付日期在合同交付日期±6个月以内的比例。

第五章 黄金签证 (Golden Visa)

5.1 房产投资获取黄金签证的条件

通过房产投资获取阿联酋10年黄金签证 (Golden Visa) 的主要条件：

(1) 房产投资总额不低于AED 200万 (约373万人民币/53.5万美元)；(2) 可持有一套或多套房产，合计达标即可；(3) 2024年起，按揭购买的房产也可计入，但需银行出具NOC并经DLD估值确认房产市值达到AED 200万门槛；(4) 房产必须位于Freehold区域且已完成DLD产权登记或OQOOD预登记。

5.2 2026年新政策变化

2026年4月，阿联酋联邦政府宣布取消投资者签证 (Investor Visa, 非黄金签证) 的最低投资金额要求。但这一变化不影响黄金签证的AED 200万门槛——黄金签证的条件保持不变。投资者签证 (2年期) 和黄金签证 (10年期) 是两种不同的居留许可类型。

5.3 黄金签证对投资者的价值

税务身份：获得阿联酋税务居民身份后，如果满足实际居住要求 (通常每年在阿联酋居住超过183天)，投资者可以利用阿联酋的零个人所得税环境进行税务规划。但需注意，中国税法对中国税务居民的全球收入课税，仅获得阿联酋居留权不自动改变中国税务居民身份。

出行便利：阿联酋护照免签/落地签覆盖约180个国家，但黄金签证持有者获得的是居留许可 (Residency Permit)，非阿联酋护照。居留许可允许自由进出阿联酋并在当地工作、经商。

第六章 税务环境

6.1 个人房产投资的税务框架

阿联酋的税务环境是其作为房产投资目的地的核心优势之一：

税种	是否适用	税率	备注
个人所得税	不适用	0%	阿联酋不征收个人所得税
资本利得税	不适用	0%	房产转让增值不征税
年度房产税	不适用	0%	无持有阶段税费
遗产税	不适用	0%	但受Sharia继承法约束
企业所得税	有条件适用	9%	2023年起，年利润超AED 37.5万的企业适用
增值税(VAT)	有条件适用	5%	首次住宅转售免VAT 商业物业及后续转售5%
DLD转让费	适用	4%	交易时一次性
市政费 (Municipality Fee)	适用	租金的5%	租户承担, 由DEWA代收

6.2 遗产规划的特殊风险

阿联酋联邦法默认适用伊斯兰法（Sharia）处理遗产继承。对非穆斯林外国人，如果未提前做出安排，其在阿联酋的房产可能按Sharia法进行分配，而非按照其本国法律或个人遗嘱。Sharia法规定了固定的继承份额分配规则，可能与投资者的意愿不一致。

解决方案：（1）在DIFC遗嘱注册处（DIFC Wills Service Centre）注册英文遗嘱，明确阿联酋资产的继承安排。注册费约AED 7,500-15,000（约1.4-2.8万人民币），遗嘱在DIFC法院管辖下执行，不受Sharia法约束；（2）通过阿联酋境内或离岸法人（如DIFC SPV）持有房产，所有者去世时转让法人股份而非房产本身；（3）2023年阿联酋颁布的《个人身份法》（Federal Decree-Law No. 41 of 2022）允许非穆斯林外国人选择适用本国法律处理继承事项，但实务操作中仍建议注册DIFC遗嘱。

第七章 争议解决机制

7.1 争议解决途径一览

机构	管辖范围	适用法律	处理周期	费用水平
租赁争议解决中心 (RDSC)	租金争议 租约续签/终止 押金返还	迪拜租赁法 (Law 26/2007)	30-90天	争议金额的3.5%
迪拜法院	产权争议 合同违约 建筑质量	酋长国法 联邦法	6-18个月	较高 (律师费为主)
DIFC法院	国际商事争议 DIFC内交易 跨境执行	英国普通法	6-12个月	较高 (英文程序)
DIAC仲裁	合同约定 仲裁条款	仲裁规则	3-12个月	中等

对中国投资者的建议：（1）在购房合同中明确约定争议解决机制（建议选择DIFC法院或DIAC仲裁）；（2）保留所有交易文件的原件和中英文版本；（3）聘请在迪拜有执业资格的律师，最好是既了解阿联酋法律又了解中国投资者需求的律所。

附录 外国投资者购房全流程检查清单

购房前准备

确认目标区域在Freehold指定区域内
准备护照公证件（阿联酋驻华使馆认证）
开设阿联酋银行账户（推荐Emirates NBD、ADCB）
确认购汇额度安排（中国个人年度5万美元限制）
聘请迪拜当地律师和持牌中介

签约阶段

签署买卖协议（MOU/Form F），支付定金
确认开发商/卖方的Title Deed真实性（DLD查询）
期房：确认OQOOD注册和托管账户信息
申请银行贷款预审批（如适用）
支付DLD转让费和相关行政费用

过户阶段

卖方/开发商提供NOC
在DLD授权的Trustee Office完成过户
支付购房余款
领取新Title Deed
办理水电（DEWA）账户转名

购房后事项

办理黄金签证（如房产价值达AED 200万）
注册DIFC遗嘱（强烈建议）
委托物业管理公司（如出租）
购买房屋保险
了解年度物业管理费（Service Charge）支付安排

免责声明：本报告仅供信息参考，不构成法律建议。迪拜房地产法律和监管框架可能随时变化，投资者应在做出决策前咨询迪拜当地持牌律师。